

0011729-77.2015.8.26.0590

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Gomes de Lima

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

Razão assiste às partes (fls. 337/340 e 547 e vº).

Verifico a existência de questão de ordem pública, qual seja, a prescrição.

Compulsando os autos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0011729-77.2015.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0011729-77.2015.8.26.0590

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Gomes de Lima

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

Razão assiste às partes (fls. 337/340 e 547 e vº).

Verifico a existência de questão de ordem pública, qual seja, a prescrição.

Compulsando os autos, observa-se que o acusado era relativamente menor à época dos fatos. Assim, nos termos do artigo 109, inciso V, c.c. o artigo 115, ambos do Código Penal, a prescrição da pena a ele imposta (01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa) opera-se em 02 (dois) anos.

Verifica-se, finalmente, que, entre a data de recebimento da denúncia - em 08/08/2016, fls. 110 - e a publicação do v. Acórdão condenatório - em 29/08/2019, fls. 203/215 -, decorreu lapso temporal superior ao aludido, sem que tenha ocorrido nenhuma interrupção.

Dessa forma, a prescrição da pretensão punitiva do Estado operou-se de forma retroativa, sendo de rigor seu reconhecimento, extinguindo-se a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu LEONARDO GOMES DE LIMA, qualificado nos autos, em razão da prescrição, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as anotações e comunicações devidas.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 30 de setembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA